

مستشار نظامي

المسميات المكافئة

مستشار قانوني، مستشار تنظيمي، محلل قانوني أول

التصنيف الوطني SSC

- المجموعة الرئيسية: 2 - الاختصاصيون
- المجموعة الفرعية: 26 - الاختصاصيون في القانون والاجتماع والثقافة
- المجموعة الرئيسية الدقيقة: 261 - الاختصاصيون في القانون
- الوحدة/المهنة: 261102 - مستشار قانوني / نظامي

طبيعة العمل

المستشار النظامي مهني قانوني متخصص يعمل داخل المؤسسات الحكومية أو الشركات الكبرى، يُقدّم التوجيه القانوني والنظامي لإدارة المخاطر القانونية وضمان الامتثال للأنظمة السعودية المعمول بها، ويُعدّ التقارير والدراسات القانونية ويُراجع العقود ويُقدّم الرأي القانوني في المسائل التنظيمية.

المهام الرئيسية

- تقديم المشورة القانونية والنظامية للقيادة التنفيذية والأقسام المختلفة في المؤسسة
- مراجعة العقود والاتفاقيات وتحليل البنود ورصد المخاطر القانونية وتقديم توصيات التعديل
- إعداد الدراسات والتقارير القانونية والمذكرات التفسيرية للأنظمة واللوائح المستجدة
- متابعة المستجدات التشريعية والتنظيمية وترجمتها إلى توصيات عملية للمؤسسة
- التنسيق مع الجهات القضائية والتنظيمية الخارجية وتمثيل المؤسسة في المسائل القانونية

المرتبة والراتب

القطاع الخاص والحكومي:

- محلل قانوني: نحو 10,000 - 14,000 ريال تقريبًا.
- مستشار نظامي: نحو 14,000 - 22,000 ريال تقريبًا.
- مستشار قانوني أول: نحو 22,000 - 35,000 ريال تقريبًا.
- مدير الشؤون القانونية: من 35,000 ريال فأعلى تقريبًا.

المزايا الوظيفية

القطاع الخاص والحكومي

- طلب مرتفع في شركات الطاقة والبنوك والتأمين والاتصالات والمقاولات الكبرى.
- تنوع في الملفات يمنح خبرة سريعة النمو في مجالات متعددة.
- بيئة عمل مؤسسية منظمة مع إمكانية الترقى إلى المدير القانوني للمؤسسة.
- علاوات مالية وحزم تعويض تنافسية في القطاع الخاص عند مقارنتها بالقطاع الحكومي.
- ارتباط وثيق بقرارات الإدارة العليا مما يُمنح المستشار تأثيرًا مؤسسيًا واسعًا.

الشروط والمؤهلات

القطاع الخاص والحكومي

- **الشروط العامة:** شهادة في الحقوق أو الشريعة والقانون أو الشريعة من جامعة معترف بها؛ لا يُشترط الجنسية السعودية في القطاع الخاص بخلاف بعض المناصب الحكومية الحساسة.
- **شروط المؤهل العلمي:** درجة البكالوريوس أو الماجستير في الحقوق أو الشريعة والقانون؛ يُفَضَّل الماجستير لمناصب المستشار الأول ومدير الشؤون القانونية.
- **الترخيص:** ترخيص المحاماة ليس شرطًا إلزاميًا للاستشارة الداخلية في معظم الشركات، لكنه ميزة تنافسية قوية.

متطلبات التقييم والتهيئة المهنية

الجهات المؤسسية

- **قبل التعيين:** اختبارات الكفاءة المهنية وتقييم الخبرة في مجال تخصص المؤسسة (تجارة، مال، طاقة، إنشاء).
- **بعد التعيين:** تطوير مهني مستمر عبر برامج الشركة أو الهيئات القانونية المتخصصة؛ قد تُشترط شهادات مهنية في قطاعات كالمال والتأمين.

الخبرات المطلوبة

القطاع الخاص والحكومي: تُشترط في معظم مناصب المستشار النظامي خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشؤون القانونية أو المحاماة؛ الخبرة في قطاع بعينه (مصرفي، طاقة، مقاولات) تُعدّ ميزة تنافسية تحدد قيمة المستشار السوقية؛ كما يُقدَّر من يجمع بين الخبرة العملية والمعرفة التشريعية المحدّثة.

برامج التأهيل المعتمدة

- **الدبلوم العالي للعلوم القانونية - معهد الإدارة العامة:** يُعَقِّق المعرفة بالأنظمة الإدارية والتجارية السعودية ويؤهل لتقديم الاستشارات في بيئة الأعمال الحكومية والخاصة.
- **الدبلوم العالي في القضاء والسياسة الشرعية - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة:** يُقوِّي الخلفية الشرعية التطبيقية للمستشارين العاملين في مؤسسات التمويل الإسلامي والقطاع المالي الشرعي.
- **الدبلوم العالي في الفقه - كلية الشريعة وأصول الدين، جامعة الملك خالد:** يُعَقِّق التحليل الفقهي المطلوب للاستشارات في العقود والمعاملات ذات البعد الشرعي.

المهارات المطلوبة

- تحليل المخاطر القانونية والتنظيمية: لتقديم توصيات استباقية تحمي المؤسسة
- كتابة التقارير والمذكرات القانونية: لنقل المعرفة القانونية إلى قرارات إدارية قابلة للتطبيق
- مراجعة العقود والتفاوض على بنودها: للحدّ من المخاطر التعاقدية قبل الالتزام
- متابعة التشريعات والتعاميم الجديدة: لضمان استمرارية الامتثال المؤسسي
- التواصل الفعّال مع الجهات التنظيمية: لإدارة العلاقة مع المنظمين والهيئات الرقابية

الدورات الداعمة

- **دورة التفكير النقدي وتحليل الحجج:** تدعم مهارة تحليل المخاطر القانونية والتنظيمية
- **دورة المرافعات أمام الجهات الشرعية:** تدعم مهارة التواصل مع الجهات التنظيمية والقضائية
- **دورة نظام الأحوال الشخصية:** تدعم مهارة مراجعة العقود والتفاوض على بنودها
- **دورة قضاء التنفيذ:** تدعم مهارة متابعة التشريعات ومتطلبات التنفيذ
- **دورة أدوات طالب الحقوق:** تدعم مهارة كتابة التقارير والمذكرات القانونية

جهات التوظيف وطريقة التقديم

القطاع الخاص

جهات سبق وأعلنت

الشركات الكبرى في قطاعات الطاقة (أرامكو، سابك)، والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات الاتصالات، والمقاولات والتطوير العقاري، ومكاتب المحاسبة والاستشارات الكبرى. التقديم عبر المواقع الرسمية للشركات أو منصة LinkedIn.

القطاع الحكومي

الوزارات والهيئات الحكومية والشركات الحكومية التي تُعلن عن شواغر الاستشارة القانونية عبر منصة جدارة أو من خلال إعلاناتها المباشرة.

المسار الوظيفي والتطور المهني

- مسار الترقّي: يبدأ كـ «محلل قانوني» ثم «مستشار نظامي» ثم «مستشار قانوني أول» وصولاً إلى «مدير الشؤون القانونية» أو «نائب الرئيس للشؤون القانونية» في الشركات الكبرى.
- مسار الانتقال: إمكانية الانتقال إلى المحاماة الخارجية أو التحكيم التجاري أو التدريس القانوني أو المناصب التنظيمية في الهيئات الرقابية.
- مسار التخصص: الاستشارات في قطاع الطاقة، أو قانون الشركات، أو التمويل الإسلامي، أو قانون العمل، أو الملكية الفكرية.

الشهادات المهنية الاحترافية

- شهادة أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد (CAMS): تعزز الكفاءة في الاستشارات الخاصة بالامتثال المالي ومكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية (غير مدعومة)
- عضوية معهد التحكيم الملكي (MCI Arb): تؤهل للاستشارة في عقود التحكيم التجاري وتسوية النزاعات الدولية (غير مدعومة)
- شهادة المراقب والمدقق الشرعي (CSAA): تعمّق الكفاءة في الاستشارات المالية الإسلامية وتقييم العقود الشرعية (غير مدعومة)
- شهادة محترف فحص الاحتيال المعتمد (CFE): تُعزز القدرة على الاستشارة في قضايا الاحتيال والفساد المالي ومخاطر الامتثال (غير مدعومة)

الملاحظات المهنية المتقدمة

- المستشار النظامي الذي يعمل داخل المؤسسة يختلف عن المحامي الخارجي: الأول موظف يُقدّم رأيه لصاحب العمل والثاني ممثّل قانوني مُرخص يُمثّل الموكل أمام القضاء.
- رؤية 2030 أوجدت بيئة تشريعية متسارعة التغيير مع إصدار أنظمة عمل وتجارة وشركات جديدة أو مُعدّلة، مما يجعل التحديث المعرفي المستمر ميزة حيوية للمستشار النظامي.
- معرفة الأنظمة الدولية وعلاقتها بالأنظمة السعودية باتت ضرورة في الشركات التي لها ارتباطات دولية، مما يجعل الإلمام بأسس القانون التجاري الدولي ذا قيمة مضافة فعلية.
- المستشار النظامي الحكومي يخضع لأنظمة خاصة بالتعارض في المصالح تمنعه من تقديم استشارات خارجية أو العمل لدى جهات منافسة لجهته الحكومية.

النصائح العملية الإضافية

- طوّر مهارة الكتابة القانونية المبسّطة التي تُترجم النصوص الأنظمة التقنية إلى قرارات إدارية واضحة، لأن المستشار الفعّال هو من يُقَرّب المعرفة القانونية من صانعي القرار.
- ابن خبرتك في قطاع بعينه من البداية بدلاً من التشتت، لأن التخصص القطاعي يُضاعف قيمتك وسرعة تقدمك بشكل ملحوظ.
- تابع مستجدات هيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وهيئة العامة للاستثمار والجهات التنظيمية الكبرى، لأن كثيراً من عملك اليومي يتمحور حول الامتثال لهذه الهيئات.
- الشهادة المهنية في مجال قطاعك (مال أو طاقة أو تجارة) تُميّزك في سوق العمل بشكل يتجاوز أثر أي مؤهل أكاديمي إضافي.
- الاستثمار في مهارات التفاوض وإدارة النزاعات يُعظّم قيمتك للمؤسسة لأن منع النزاع أجدى من إدارته لاحقاً.



جدول مدى قبول التخصصات

التخصص	مستوى القبول	سبب التقييم	البرامج أو الشهادات اللازمة لرفع القبول	ملاحظات دقيقة
الحقوق (نظام)	عالي	المؤهل الأكثر مباشرة للاستشارات النظامية — تغطية شاملة للأنظمة التجارية والإدارية والمدنية	لا يحتاج برنامجًا تعويضيًا — الماجستير في القانون ميزة إضافية للمناصب القيادية	الأكثر طلبًا في القطاع الخاص الكبير لا سيما في الشركات ذات الطابع التجاري والمالي
الشريعة والقانون	عالي	يجمع الخلفية الشرعية مع الإطار النظامي — مؤهل مثالي لمؤسسات التمويل الإسلامي والجهات الحكومية	لا يحتاج برنامجًا تعويضيًا — شهادة CSAA ميزة إضافية في القطاع المالي الإسلامي	قيمة مزدوجة في السوق السعودي الذي يمزج بين الإطار النظامي والمتطلبات الشرعية
إدارة الأعمال والقانون	متوسط-عالي	مزدوج المؤهل يُفيد في الاستشارات التجارية والمؤسسية — يحتاج تعزيزًا بالجانب القانوني البحث	الدبلوم العالي للعلوم القانونية لتعزيز عمق الجانب القانوني الإجرائي	مناسب لمن يستهدف إدارات قانونية في شركات الأعمال الكبرى
الاقتصاد والتمويل الإسلامي	متوسط	يُفيد في الاستشارات المالية الإسلامية لكن يحتاج تكميلًا بالجانب النظامي القانوني	الدبلوم العالي للعلوم القانونية + شهادة CSAA لتغطية الجانبين	مسار متخصص ذو قيمة في البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي
العلوم السياسية	ضعيف-متوسط	يُفيد في الجانب التحليلي لكن لا يغطي شرط المؤهل القانوني في معظم الشركات	الدبلوم العالي للعلوم القانونية أو درجة الماجستير في القانون لاستيفاء شرط التخصص	مقبول في مناصب التحليل التنظيمي والسياسات العامة لكن محدود في الاستشارات القانونية المباشرة

مركز توجيه
Tawjeeh HUB

